

1505960-63.2022.8.26.0462

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... antecedentes criminais por roubo e furto e que, durante a menoridade, foi internado na Fundação CASA. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que já havia tido contato anterior com os guardas municipais e se sentia perseguido por eles; que a chave do veículo da vítima não estava em seu bolso; que deixou o carro na frente da casa da mãe da filha de GABRIEL; e que conhecia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505960-63.2022.8.26.0462 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505960-63.2022.8.26.0462

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2150359/2022 - DEL.POL.POA, 18937048 - DEL.POL.POA, 2150359 - DEL.POL.POA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE FLORINDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

PEDRO HENRIQUE FLORINDO, WILLIAM BITENCOURT DE JESUS e GABRIEL PONTELI TEIXEIRA CAMPOS, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §3º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "c", e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, agindo em concurso de unidade e desígnios entre eles, subtraíram, para proveito de todos, de forma dissimulada, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante violência e grave ameaça exercida contra o ofendido Douglas Alves de Oliveira, o automóvel VW/Polo, de placas EME-6F69, pertencente a Sheila Duchesqui, bem como dois óculos de sol e um aparelho celular pertencente a Douglas, não ocasionando a morte do ofendido por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. O Ministério Público pugna pela fixação de valor a título de reparação dos danos materiais suportados pela vítima. Recebida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos denunciados (fls.

140/142), os quais foram pessoalmente citados (fls. 221/222) e apresentaram respostas à acusação (fls. 232/235, 237/243 e 244/247).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 252/253).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 303/306 – gravações audiovisuais).

Por memoriais, a Defesa de PEDRO HENRIQUE sustenta, de forma preliminar, a inobservância dos preceitos legais previstos no artigo 226 do CPP para realização de reconhecimento durante a audiência. No mérito, alega que o depoimento da vítima não relaciona o denunciado aos demais corréus e que faltam provas para a sua condenação, de modo que requer sua absolvição (fls. 309/314).

O Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a autoria e a materialidade do delito em relação a todos os denunciados (fls. 316/327).

A Defesa de WILLIAM aduz, preliminarmente, a incompetência da guarda municipal para conduzir a operação, bem como a inobservância da lei na realização do reconhecimento pela vítima. No mérito, pugna por sua absolvição e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o de roubo (fls. 331/344).

Por fim, a Defesa de GABRIEL sustenta a falta de provas para a procedência da ação e se manifesta pela absolvição do acusado (fls. 345/350).

É o breve relato.

DECIDO.

Preliminarmente, afastos as preliminares arguidas pelos Defensores de PEDRO HENRIQUE e WILLIAM em sede de memoriais.

No que se refere ao procedimento adotado para viabilizar o reconhecimento pessoal dos acusados por ocasião da audiência de instrução, o fato de estes não terem sido colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes às suas não infirma a declaração do ofendido, até porque isto ocorrerá apenas quando possível (artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal).

Ensina Guilherme Nucci: "...Assim, para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi perdido por completo, nem deve ser desprezado. Apenas não receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento do magistrado..." (Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 506).

Importante destacar, ainda, que eventuais irregularidades ocorridas na fase policial não são capazes de anular o processo.

Superada a questão, em relação à atuação da guarda civil municipal, muito embora constitucionalmente seja atribuída à polícia civil a função de polícia judiciária e à polícia militar o policiamento ostensivo, as guardas civis municipais, instituídas por lei com permissivo do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, exercem atividades de policiamento, com dever de manutenção da ordem pública e zelo da segurança dos munícipes.

Desta forma, no exercício regular de suas funções, os guardas civis da comarca que se depararem com atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Habeas Corpus Criminal nº 2217667-15.2022.8.26.0000 -Voto nº 3.498 6 PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO.

PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostrase lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que

não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 667.413 SP, Rel^a Min^a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/06/2021). "Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Explico. Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo. (...) Ainda, tem-se que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, a Guarda Municipal, verbis: "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." Apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas a proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis: "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante no caso concreto. Portanto, não há falar, em situações como tais, em inexistência de denúncia anônima, de mandados de prisão, assim como dos de apreensão de material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância. (STJ, Habeas Corpus nº 650.864 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Decisão Monocrática, j. 21/05/2021)". Afastos os argumentos defensivos, passo a analisar o mérito.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime praticado vem estampada no auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 22/25), autos de reconhecimento pessoal e fotográfico (fls. 29 e 30), laudos periciais (fls. 37/41, 42/46 e 47/48), relatório de investigação (fls. 100/108), bem como pela prova oral amealhada durante a instrução processual.

A autoria é certa.

WILLIAM negou a prática do crime. Disse que estava com os demais acusados em um bar da cidade e, quando estes saíram do local para comprar gasolina, conheceu Douglas e passaram a conversar. Declarou que os meninos retornaram e todos eles, inclusive o ofendido, retornaram para o interior do bar, até que notou que Douglas e GABRIEL saíram juntos do estabelecimento. Narrou que estava muito embriagado e aceitou a carona oferecida por Douglas, que disse que o levaria para a casa, salientando que PEDRO HENRIQUE era quem conduziria seu carro na volta. Contou que, já próximo de sua casa, sentiu que o carro de Douglas bateu e, por estar com a cabeça baixa e altamente embriagado, acreditou que estava acontecendo uma briga dentro do carro entre GABRIEL e Douglas e resolveu intervir, de modo passou a agredir o ofendido. Disse que, em dado momento, os dois sumiram das imediações, ao que resolveu tomar a direção do veículo de Douglas para guardá-lo na casa da mãe da filha de GABRIEL, contudo, acatando o conselho deste último, decidiu deixar o automóvel, colocou a chave sobre o pneu e saiu do local. Relatou que, depois disso, se depararam com uma viatura e correram, motivo pelo qual acabaram detidos pela equipe. Lido seu depoimento prestado na fase policial, negou o seu conteúdo, salientando que apenas respondeu às perguntas formuladas na Delegacia, negando a prática do crime em que foi incurso. Informou que ostenta antecedentes criminais por roubo e furto e que, durante a menoridade, foi internado na Fundação CASA. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que já havia tido contato anterior com os guardas municipais e se sentia perseguido por eles; que a chave do veículo da vítima não estava em seu

bolso; que deixou o carro na frente da casa da mãe da filha de GABRIEL; e que conhecia Douglas de vista, contudo foi a primeira vez que conversaram. Às perguntas da Defesa, disse que mora a cerca de 120 metros de distância da residência do ofendido; que não o enforcou, muito embora não se recorde com exatidão de como aconteceu a briga entre eles; que estava bêbado e também fez uso de drogas naquele dia; que usava chinelos nos pés; que não queria matar a vítima; que não recebeu nenhum chave de GABRIEL; que foi Douglas quem ofereceu carona para levá-lo para a casa (audiência virtual).

PEDRO HENRIQUE também negou a prática do crime. Relatou que estava em uma tabacaria da cidade com os demais corréus e, em dado momento, saiu do local com GABRIEL para comprarem gasolina para o carro de WILLIAM. Disse que, ao retornarem, viram WILLIAM conversando com Douglas, que os convidou para retornarem ao interior da tabacaria, e assim o fizeram. Relatou que o ofendido e GABRIEL chegaram a sair do local por um tempo e, quando voltaram, Douglas ofereceu uma carona aos demais acusados e estes aceitaram, sendo que ficou responsável por levar de volta o carro de WILLIAM. Contou que, no trajeto, bateu na traseira do veículo de Douglas, deu meia volta, parou o carro e desceu, pois iria para a casa de sua namorada. Ao ser questionado acerca de sua conduta, explicou que apenas não parou para ver a batida, pois temeu eventual abordagem policial, já que estava bêbado. Respondeu, ainda, que não conhecia a vítima e não conversou com ela na data dos fatos, e negou passagem criminal ou infracional anterior a este fato. Acerca de sua prisão, relatou que estava na casa de GABRIEL e ambos foram detidos ali. Ao ser indagado, disse que GABRIEL comentou, vagamente, que no dia dos fatos WILLIAM e Douglas haviam brigado. Às perguntas da Defesa, respondeu que não teve contato com o ofendido no bar, pois permaneceu em outra mesa com outros amigos; que não sabe se WILLIAM já o conhecia; e que saiu do local logo após bater o veículo (audiência virtual).

GABRIEL, no mesmo sentido, negou a autoria delitiva. Disse que saiu da tabacaria com PEDRO HENRIQUE para irem buscar gasolina para o carro de WILLIAM e, ao retornarem, viram este último com Douglas, conversando. Contou que, então, os quatro retornaram à tabacaria, até que a vítima pediu que o acompanhasse até a cidade de Itaquaquetuba, pois iria comprar pó. Relatou que, ao retornarem, WILLIAM disse que estava passando mal, de modo que o acompanhou no retorno para a casa, ambos de carona no carro de Douglas. Salientou que o ofendido chegou a insinuar interesse em si, pois colocou a mão na sua coxa, contudo barrou a tentativa de aproximação. Disse que, no trajeto, PEDRO HENRIQUE, que conduzia o veículo de WILLIAM atrás do carro da vítima, colidiu o veículo naquele em que estavam, sendo que desceu para ver o que tinha acontecido e, ao voltar, viu que WILLIAM e Douglas estavam em luta corporal, o primeiro no banco de trás e o segundo no banco do motorista, os quais trocavam socos entre si. Contou que, como não conseguiu separar a briga, continuou seu trajeto, até que viu a equipe da guarda civil municipal proceder a abordagem de WILLIAM e PEDRO HENRIQUE. Relatou que, posteriormente, a Polícia foi até a sua casa em busca de PEDRO HENRIQUE e resolveu se entregar juntamente com ele. Ao ser questionado, respondeu que conhecia Douglas a cerca de nove meses, da tabacaria, não sabendo dizer se os demais acusados também o conheciam ou não. Informou que não ostenta passagem criminal ou infracional e que conhecia um dos guardas civis que atuaram na ocorrência, salientando nada ter contra eles. Por fim, informou não saber com quem ficou a chave e o controle do portão que pertenciam ao ofendido. Às perguntas da Defesa, respondeu que a vítima fez uso de droga na data dos fatos (audiência virtual).

A vítima reconheceu PEDRO HENRIQUE como sendo a pessoa que conduzia o veículo que trafegava atrás do seu; WILLIAM como aquele que o enforcou; e GABRIEL como sendo a pessoa que primeiro se aproximou de si. Acerca dos fatos, relatou que estava próximo de um carrinho de churrasco e passou a conversar com GABRIEL e WILLIAM, sendo que foi convidado pelo primeiro para entrarem no estabelecimento para tomarem cerveja. Disse que ficou em uma mesa com GABRIEL, e PEDRO HENRIQUE e WILLIAM em outra mesa, até que decidiu ir embora. Contou que GABRIEL pediu que lhes desse uma carona, pois WILLIAM estava passando mal, e, após insistência deste, decidiu ajudá-los. Relatou que WILLIAM se sentou no banco de trás e GABRIEL no banco da frente, ao seu lado, e seguiram caminho, até que notou que estavam sendo perseguidos por

outro veículo e ficou desconfiado. Salientou que, após questioná-los, os acusados que estavam de carona consigo disseram que não conheciam a pessoa que conduzia o carro de trás. Narrou que, de repente, foi surpreendido por WILLIAM, que passou algum objeto em volta de sua garganta e tentou estrangulá-lo, enquanto GABRIEL anunciava o assalto e proferia ameaças, dizendo que já tinha sido internado na Fundação CASA e gostava de matar. Declarou que, na tentativa de se desvencilhar, engatou a marcha ré, sentiu a colisão com o carro de trás, e depois engatou nova marcha para tentar ir para a frente, momento em que GABRIEL passou a desferir murros na sua face. Disse que conseguiu escapar do estrangulamento, saiu do carro e, como WILLIAM também saiu, entraram em luta corporal, ocasião em que GABRIEL o atingiu na cabeça, por duas vezes, com uma garrafa de vidro que trazia no carro. Contou que estava se sentindo mal e não conseguia ficar em pé, recebeu vários chutes de GABRIEL, e salientou que WILLIAM chegou a assumir a direção de seu veículo e o lançou contra si por mais de uma vez. Narrou que pediu por socorro na rua, fez manobras a pés para tentar fugir da ação de seus algozes, até que WILLIAM desistiu de confrontá-lo e saiu do local da posse do veículo. Asseverou que foi levado ao Pronto Socorro, pois estava muito machucado, e depois soube que WILLIAM e PEDRO HENRIQUE haviam sido conduzidos à Delegacia, salientando que estavam na posse da chave de seu carro e do controle de acionamento do portão, todavia não foram presos em flagrante. Ao ser questionado, respondeu que não os conhecia antes dos fatos; que passou a sofrer de ansiedade; que ainda sente dores na perna por conta da agressão que suportou e não consegue mais jogar bola ou trabalhar direito; que precisará mudar-se de sua residência, pois os acusados moram próximos de si; que chegou a abandonar sua casa depois dos fatos e antes de eles serem presos; que sente medo de sair na rua; que já não tem mais paz. Confirmou que estava alcoolizado no dia, mas não fez uso de drogas, e afirmou não ter tido dúvida ao proceder o reconhecimento de seus algozes em sede policial. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que chegou a colocar GABRIEL em seu carro para procurarem algum outro bar para onde pudessem ir, sendo que este foi o primeiro dos três roubadores com quem teve contato; que GABRIEL já havia lhe dito que tinha sido internado na Fundação CASA e gostava de matar; que se encontrou com PEDRO HENRIQUE no interior do bar, mas ele interagiu apenas com WILLIAM. Às perguntas da Defesa, respondeu que ficaram juntos no bar por cerca de 30 ou 40 minutos; que não sabia que PEDRO HENRIQUE era a pessoa que conduzia o veículo atrás do seu; que reconheceu PEDRO HENRIQUE e WILLIAM após a exibição de uma fotografia pelo guarda civil municipal; que, dentro do bar, PEDRO HENRIQUE permaneceu a uma distância de cerca de 1 metro de si; que já estava perdendo a consciência quando a batida aconteceu, razão pela qual não viu a pessoa que conduzia o outro veículo; que os criminosos levaram seu celular, óculos de sol de sua esposa, uma blusa vermelha e documentos de sua filha; que seus objetos não foram encontrados pelos guardas municipais; que recuperou sua carteira após esta ser achada por um terceiro; que não sabe de WILLIAM o enforcou com um cinto ou um cadarço de tênis; que eles não estavam armados com qualquer objeto; que não sabia que os réus moravam próximos de sua casa, pois estes lhe disseram que moravam em outro bairro; que não chegou a levar pontos na cabeça após os golpes com garrafa de vidro; que imaginava que a intenção dos criminosos era invadir a sua casa, pois pegaram o controle de acionamento do portão e poderiam obter informação acerca de seu endereço através de documentos que estavam dentro do carro; que eles não chegaram a ir até a sua casa; que o veículo modelo Fox não lhe pertencia. Em nova resposta aos questionamentos do Ministério Público, disse que seu prejuízo foi de cerca de R\$5.000,00. Por fim, em nova resposta aos questionamento da Defesa, respondeu que procedeu ao reconhecimento por fotografia na Delegacia de Itaquaquecetuba e, posteriormente, de forma pessoal (audiência virtual).

A testemunha Mauro Eidi relatou que atuaram no cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor dos acusados. Relatou que WILLIAM tentou fugir para não ser preso e se escondeu debaixo de uma cama na casa do vizinho, contudo acabou sendo localizado e detido. Ao ser questionado, respondeu que WILLIAM não confessou os fatos, contudo a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do delito, assim como aos demais denunciados, sem sombra de dúvidas. Contou que o

ofendido lhes disse que estava em um bar, alguém ofereceu uma carona e, no trajeto, os criminosos tentaram enforcá-lo. Às perguntas do Ministério Público, declarou que foram até a casa de PEDRO HENRIQUE para proceder a sua prisão e sua mãe indicou que ele poderia ser encontrado na casa de GABRIEL, aonde foi localizado e detido. Disse que GABRIEL o acompanhou por livre vontade. Às perguntas da Defesa, respondeu que PEDRO HENRIQUE estava no outro carro; que não foram encontrados objetos ilícitos, nem mesmo pertences da vítima na casa de WILLIAM; que o veículo do ofendido é um modelo Polo (audiência virtual).

A testemunha Rodrigo contou que visualizaram um veículo modelo Fox, cor prata, em alta velocidade e decidiram proceder sua abordagem, ocasião em que constataram que estava sem documentos. Disse que o condutor relatou que o documento poderia ser localizado na casa do proprietário do automóvel, que morava na rua de cima, sendo que se dirigiram para lá. Relatou que, quando estavam em frente à referida residência, WILLIAM e outro indivíduos avistaram a equipe e correram, sendo que apenas WILLIAM foi alcançado e detido. Disse que localizaram alguns pertences, como a chave de um carro e um controle de acionamento de portão, dentro do bolso de WILLIAM, dos quais ele não soube explicar a procedência, razão pela qual os dois foram conduzidos até a Delegacia. Narrou que, conforme informação obtida pela Polícia Militar, existia uma vítima e esta reconheceu os objetos encontrados no bolso de WILLIAM como sendo seus. Ao ser questionado, respondeu que nenhum dos abordados confessou a prática de crime; que não chegou a ter contato com o ofendido, pois este precisou de atendimento médico; que não conhecia nenhum dos envolvidos; e que não encontrou arma ou faca com qualquer um deles. Às perguntas da Defesa, respondeu que outra equipe foi que localizou o veículo da vítima; que não se recorda se WILLIAM calçava tênis; que não foram encontrados pertences da vítima com ele; que estavam a cerca de 300 metros de distância de WILLIAM quando este e o outro indivíduo correram para não serem abordados (audiência virtual).

Pois bem.

Em que pese a negativa por todos os réus, as provas são cabais e irrefutáveis e apontam de forma segura para a condenação.

A vítima declarou que, após aceitar oferecer uma carona a dois indivíduos que havia conhecido na data dos fatos, foi severamente atacado por seus algozes, os quais praticaram contra si estrangulamento e atropelamento, além de terem desferidos golpes com uma garrafa de vidro em sua cabeça e o terem agredido com socos e chutes. Segundo seu depoimento, também fora exercida grande pressão psicológica, pois um deles dizia e repetia que tem gosto por matar pessoas.

O depoimento prestado pelo ofendido sob o crivo do contraditório é completamente compatível com a versão declarada à autoridade policial (fls. 09 e 27/28).

Douglas chegou em casa bastante machucado, conforme declarações de sua esposa colhidas em sede policial (fl. 26). Na ocasião, Sheila declarou que o marido “estava coberto de sangue e externava sinais da violação de sua integridade física (ofegante, letárgico) (...) sua cavidade oral sangrava abundantemente (...) acreditou que seu cônjuge estava com alguma hemorragia e iniciou o chamado de socorro”.

Muito embora as lesões tenham sido classificadas como de natureza leve pelo perito do Instituto Médico Legal, o certo é que Douglas apresentava escoriações em região cervical, em braço direito, em joelho direito, em joelho esquerdo, além de edema traumático em região cervical e equimoses avermelhadas em região pélvica à direita e em região auricular direita (fl. 48). Todas as lesões são compatíveis com a dinâmica dos fatos por ele narrada em todas as fases processuais.

Se as lesões não foram mais graves foi porque o ofendido, mesmo cansado e sem forças, decidiu lutar por sua vida e não se render à ação dos criminosos.

As fotografias de fls. 57/58 deixam clara a existência de marca no pescoço da vítima, o que apenas corrobora com o relato de que sofreu estrangulamento praticado por WILLIAM, que estava sentado no banco traseiro, na direção do motorista.

Importante destacar que, na concepção da vítima, “a violência empregada demonstrou a clara intenção de ceifar a sua vida” (fl. 27).

E isso restou suficientemente demonstrado após a colheita da prova oral.

No que se refere à responsabilização dos denunciados, essa é inconteste.

PEDRO HENRIQUE, ouvido na fase inquisitorial, declarou que pegou o carro emprestado no dia anterior aos fatos, por volta das 17h, e que estava a caminho da casa da namorada quando foi abordado (fl. 10).

Em Juízo, prestou versão totalmente diversa. Narrou que estava com os demais envolvidos em um bar e que, à pedido de WILLIAM, conduziu o seu veículo, a fim de que este pudesse ir de carona com a vítima.

Muito embora não tenha sido visto por Douglas durante a dinâmica dos fatos, já que a vítima deixou claro não ter visto quem é que conduzia o veículo Fox que trafegava atrás de si, a própria conduta do acusado após a relatada colisão entre os veículos evidencia o seu total envolvimento na empreitada criminosa.

PEDRO HENRIQUE, além de ter admitido não ter parado o carro após a batida no veículo da vítima, também não obedeceu a ordem de parada da guarda civil municipal, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial (fls. 14 e 15).

Ora, não é crível que após colidir com o automóvel onde estavam seus amigos, não desceria para conversarem ou saber se tudo estava bem. Ademais, se não tivesse qualquer envolvimento com os fatos apurados neste processo, não teria qualquer motivo para trafegar em alta velocidade e desobedecer a ordem de parada da guarda civil municipal, nem mesmo para mentir perante a autoridade policial quando foi submetido a interrogatório.

Em relação a WILLIAM, este também prestou versão diferente quando foi interrogado pelo Delegado de Polícia. Na ocasião, WILLIAM incriminou GABRIEL, atribuiu a ele a responsabilidade por ter praticado o crime em questão, e ainda esclareceu que segundo indivíduo que conseguiu correr para não ser abordado pelos guardas civis municipais era GABRIEL (fl. 11). Esta última informação é corroborada pelos depoimentos dos guardas civis na fase inquisitorial (fls. 14 e 15).

A escusa de GABRIEL em solo judicial também não merece prosperar, vez que sua versão não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova, que não as falsas declarações prestadas por seus comparsas perante o Juízo.

Não é demais ressaltar que sua conduta foi narrada pela vítima de forma pormenorizada, tanto em sede policial, quanto em Juízo. Em todas as oportunidades em que foi ouvido, Douglas garantiu que a ação criminosa contou com a colaboração de todos os envolvidos, salientando que GABRIEL o atingiu com socos, chutes, garrafadas e ainda exerceu forte pressão psicológica, deixando claro o seu anseio por morte.

Para além da prova oral, o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13 demonstra que a chave do automóvel da vítima foi apreendida em poder dos acusados, especificamente na posse de WILLIAM, e lhe foi restituída pela autoridade policial. Somado a estes fatos, o laudo pericial de fls. 37/41, relacionado ao veículo Fox, de cor prata, indica a existência de dano compatível com o declarado por ocasião da colheita da prova oral, qual seja, colisão com o veículo da vítima, modelo Polo, cor branca, que também foi danificado, conforme laudo de fls. 42/46.

Há nos autos, ainda, a existência de autos de reconhecimento formal elaborados na fase policial, bem como o reconhecimento pessoal realizado em audiência os quais, somados a todo o conjunto probatório, já robusto, merecem ser considerados.

De rigor reconhecer que o crime foi praticado mediante dissimulação.

Segunda a narrativa da vítima, WILLIAM lhe disse que estaria se sentindo mal por conta da excessiva ingestão de álcool e uso de drogas, de modo que não poderia dirigir para retornar à sua residência.

Todavia, seu veículo Fox estava pelo local dos fatos, fato esse que foi escondido da vítima, tanto que foi PEDRO HENRIQUE quem o conduziu de volta à região onde moravam. Assim, poderia ter tomado carona com o comparsa e não feito tal proposta ao ofendido.

Ainda que a versão dos réus fosse verdadeira, no sentido de que foi a vítima que lhes ofereceu uma carona, não há explicação para terem aceitado tal oferta, já que estavam com um veículo próprio próximo do estabelecimento e haviam acabado de conhecer Douglas, o que evidencia que tinham más intenções.

Não é demais ressaltar que, durante a insistente investida contra a vítima, WILLIAM tomou a direção do veículo subtraído e efetuou diversas manobras para tentar

atropelar o ofendido, a indicar que não estava passando mal, como alegou à Douglas ao solicitar uma carona.

Por outro lado, cabível o reconhecimento da tentativa. É que, pelos relatos da vítima, restou evidenciado que os réus não lograram seu intento homicida, graças à força encontrada por ele para lutar por sua vida. Embora tenham sido efetuadas diversas tentativas de matá-lo, consistentes, repita-se, em estrangulamento, espancamento, atropelamento, bem como golpes na cabeça, Douglas conseguiu se desvencilhar-se de seus algozes e buscou socorro, sendo que logo foi submetido a atendimento médico. Portanto, é certo que os réus não lograram consumir o delito de latrocínio.

Quanto ao pedido de reparação de danos formulado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia e em seus memoriais, este deve ser acolhido, vez que restou demonstrado nos autos o prejuízo material suportado pela vítima em decorrência da conduta dos denunciados.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal possui cunho imperativo e objetiva prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, seja ela por dano moral ou material.

Durante a instrução processual, a vítima informou que sofreu prejuízo financeiro decorrente da prática do crime no montante aproximado de R\$5.000,00 (cinco mil reais). Muito embora não tenha trazido aos autos orçamentos ou notas fiscais que demonstrassem o real valor das despesas arcadas, o certo é que seu veículo foi batido durante a ação criminosa e seus bens de valor, como celular e óculos de sol não foram recuperados após a prisão dos réus.

Anoto que aos denunciados foi dada a oportunidade para se manifestarem acerca do pedido de reparação de danos e requererem a produção de provas, pois, ao serem citados, receberam cópia integral da denúncia. Contudo, ao oferecerem respostas à acusação, quedaram-se inertes acerca do requerimento.

Sendo assim, considero existentes nos autos os elementos necessários à fixação do dano, pois a própria comprovação da prática do ilícito penal é suficiente para demonstrar o prejuízo material suportado pela vítima.

Mais não é necessário.

Passo a dosar as penas.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

PEDRO HENRIQUE e GABRIEL não ostentam antecedentes criminais (fls. 200/201 e 202/203). Ao contrário dos comparsas, WILLIAM possui condenação anterior (processo nº 0011202-19.2003.8.26.0050). Anoto que o crime foi praticado com violência exacerbada, os criminosos tentaram matar o ofendido de diversas maneiras (estrangulamento, espancamento, atropelamento e garrafadas) e deixaram clara a sua ânsia por matar, situações estas que traumatizaram a vítima. Douglas declarou que teme por sua vida, já que os criminosos moram na mesma região onde está situada a sua casa, que pensa em vender seu imóvel e já não sente paz e segurança ao sair na rua. Portanto, dada a maior culpabilidade dos acusados e as consequências do crime para a vítima, bem como considerando os maus antecedentes de WILLIAM, de rigor a exasperação da pena nesta primeira fase. Assim, para PEDRO HENRIQUE e GABRIEL aumento a pena base de 1/6, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Já para WILLIAM, aumento a reprimenda de 1/4, a qual passará a ser de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa em relação a PEDRO HENRIQUE e GABRIEL, os quais contavam com 20 (vinte) e 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos. Reconheço, ainda, a circunstância agravante do crime praticado mediante dissimulação, dadas as razões já expostas nesta sentença, bem como a da reincidência para o sentenciado WILLIAM (processo nº 0000711-97.2017.8.26.0005). Assim, para PEDRO HENRIQUE e GABRIEL, mantenho a reprimenda em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa; e para WILLIAM, acresço à reprimenda 1/4, a qual passará a ser de 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Anoto que, em relação a WILLIAM, o feito que lhe gera

reincidência diverge do considerado para os maus antecedentes.

Na terceira fase, reconheço a tentativa e diminuo as penas impostas a todos os sentenciados de 1/3, as quais passarão a ser de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa para os corréus PEDRO HENRIQUE e GABRIEL; e de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o corréu WILLIAM. Anoto que a redução se deu no patamar mínimo, já que os criminosos estiveram próximos de consumir seu intento, a vítima declarou ter perdido as forças para andar em razão do estrangulamento e golpes com garrafa de vidro que levou na cabeça, e foi severamente perseguida e atacada por seus algozes. Embora não tenham ceifado a sua vida, lograram tomar o seu veículo, cuja chave foi localizada em poder dos roubadores.

À falta de outras circunstâncias a serem consideradas, a pena permanecerá neste patamar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública em face dos réus e CONDENO PEDRO HENRIQUE FLORINDO e GABRIEL PONTELI TEIXEIRA CAMPOS à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, e WILLIAM BITENCOURT DE JESUS à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por terem praticado o crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "c", e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos materiais em favor da vítima, acrescido de juros e correção monetária, desde a citação dos réus neste feito, sem prejuízo de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização de eventual valor excedente. Em caso de execução de sentença, far-se-á perante o juízo cível competente.

Necessária a manutenção da custódia preventiva de todos os sentenciados, os quais demonstraram ser pessoas violentas, ousadas e destemidas, de modo que sua liberdade coloca em risco toda a sociedade ordeira. Suas solturas seriam um estímulo para perseverarem no mundo do crime.

Pelas mesmas razões, e por se tratar o delito de crime hediondo, não há outro regime, senão o fechado, a ser imposto para cumprimento da reprimenda, haja vista ser o único compatível com o delito descrito nos autos e com a frieza e desfaçatez de seus autores.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram custodiados.

Custas, na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA